МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 05 дугаар сарын 01 № 03/10 Улаанбаатар хот

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
А.СҮХБОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Комисст ирүүлсэн "...207 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч С.Отгонтуяа багш, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхдаг" гэх гомдлын мөрөөр тус дүүргийн 207 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтын ажлын хэсэг багш, ажилчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцаж, дүн шинжилгээ хийх, хуулбарлан авах зэрэг аргачлалаар хяналт шалгалтын ажиллагааг явуулав. Нийт 22 багш, ажилтнаас санал асуулгад 17, ганцаарчилсан ярилцлагад 14 хүн хамрагдсан болно.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Багш, ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад оролцогчдын 70 хувь нь "...цэцэрлэгийн эрхлэгчийн зан харилцаа, хандлага тааруу, цалин хөлс нэмэх, чөлөө олгохдоо ялгавартай оногдуулдаг. Үндсэн ажлаа цагтаа гүйцэтгэсэн бол ур чадварын нэмэгдлийг олгодог байхад өгдөггүй. Заавал бүтээлч ажил хийж байж эсхүл гуйж авдаг. Өөрт нь гаргасан хүсэлт, гомдлыг хурлаар зарлаж нууц алдагдуулдаг. Бусад байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргасны төлөө эргээд дарамт үзүүлдэг. Өөрөө болон гэр бүлийн гишүүдээс эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж лист авчирсан байхад цалин олгоогүй. Ажилтнуудын ар гэрийн амьдралыг бодолцож үздэггүй. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй ажил гүйцэтгэхийг шаардаж дарамталдаг. Ажилчдаа өөрөө хоёр хувааж манай ажилчид, танай багш нар гэж ялгаж харьцдаг" талаар мэдээлсэн байна.

   Багш, ажилчдаас авсан санал асуулгын дүнгээс үзэхэд "удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү?" гэсэн асуултад 59 хувь нь тийм, 35 хувь нь заримдаа, 5,8 хувь нь үгүй гэж хариулсан бол "цалин, хөлс, нэмэгдэл урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх" гэсэн асуултад 70 хувь нь үгүй, 29,4 хувь нь тийм гэж хариулж, "хууль журмын дагуу нэмэгдэл олгодоггүй, ажилтнуудын цалин нэмэхэд үйлчлүүлэгч, манаач нарын цалин нэмээгүй, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах, гэр бүлийн гишүүн өвдөж чөлөө

1500500 0

авахад цалин хассан, илүү цагийн хөлс олгодоггүй" гэсэн тайлбарыг давтан дурджээ.

Мөн "танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажлын байранд дараах байдлаар дарамт үзүүлж байсан уу? гэсэн асуултад 47 хувь нь тийм гэж хариулсан бөгөөд "элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах" гэж 17,6 хувь, "хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах" гэж 23,5 хувь, "албан бусаар илүү цагаар ажиллуулах" гэж 11,7 хувь, "ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил гүйцэтгэхийг шаардах, гүйцэтгүүлэх" гэж 11,7 хувь, "өөрийн үзэмжээр нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварлах" гэж 11,7 хувь, "ажлын байрны асуудлаар үгээ хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж байдаггүй" гэж 17,6 хувь нь тус тус хариулсан байна.

Ярилцлагаар багш, ажилтнуудын харилцаа, нэгдмэл байдал 2 хуваагдаж, бие биенээ хардаж сэрдсэн, үл итгэлцсэн байдал ажиглагдав. Энэ нь байгууллагын удирдлага ажилтнуудын хоорондын эв нэгдлийг хангаагүй, ёс зүйн мэдлэг ойлголтыг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагаа явуулж хэвшээгүй, удирдлагаас үйл ажиллагаандаа хүний эрхийн зарчмыг баримталж ажиллаагүйтэй холбоотой байж болзошгүй байна.

Дээрх баримтуудаас үзэхэд тус цэцэрлэгийн удирдлага нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг хориглох", 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтуудыг биелүүлээгүй байна.

2. Цэцэрлэгийн хамт олны 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлаар "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг хэлэлцэж баталсан байх бөгөөд тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд журмын 6.4 дэх хэсэгт шинээр ажилд орж буй ажилтны туршилтын хугацааг өөртэй нь зөвшилцөлгүй 6 сар байхаар тогтоосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64.2 дахь хэсэгт "туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа гурван сараас илүүгүй байх бөгөөд харилцан тохиролцсоноор нэг удаа гурван сараас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно" гэсэн заалтыг зөрчиж байна.

Мөн журмын 2.11, 2.12, 2.13 дахь хэсэгт заасан холбогдох албан тушаалтны ажлын чиг үүргийн хүрээнд цугларсан баримт материалыг тухайн ажилтан өөрөө хариуцаж, архивын ажилтанд хүлээлгэн өгөхөөр зохицуулсан байх боловч бүлгийн болон туслах багш нарыг архивын материал цэгцлүүлэхээр ажлын бус цагаар ажиллахыг үүрэг болгож буй нь ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага, дуу дүрсний

бичлэгээс харагдаж байна. Үүнээс дүгнэхэд ажилтныг албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж, биелүүлээгүйн төлөө ажил албан тушаалаар далайлган сүрдүүлж буй нь тус журмын 9.7.5 дахь хэсэгт удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулах, хууль бус үүрэг даалгавар өгөхгүй байх гэсэн заалтыг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Дотоод журмын 3.6, 3.7-д багш ажилтнуудад өөрсдийнх нь хүсэлтийн дагуу чөлөө олгох зохицуулалт тусгасан хэдий ч чөлөөний хугацаа 8 цаг хүрмэгц 1 өдрийн цалин хасахаар оруулсан байгаа нь холбогдох хуулийн заалт, журмын зохицуулалттай нийцээгүй байна.

3. Шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас авсан санал асуулгын "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас албан хаагчдадаа зохион байгуулсан уу" гэсэн асуултад 35 хувь нь тийм, 41 хувь нь үгүй гэж хариулсан байна. Ажилтнуудын мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулсан эсэхийг шалгахад сургалтын төлөвлөгөөнд ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай холбоотой болон Жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой сэдэв тусгаагүй, тусгайлсан сургалтын төлөвлөгөө байхгүй, сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна.

4. Эрхлэгчийн 2022 оны 01 дүгээр сарын сарын 14-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан бөгөөд Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам байхгүй. Ёс зүйн зөвлөлөөр ажилтны ёс зүйтэй холбоотой 2 гомдол шийдвэрлэсэн гэж тэмдэглэсэн байх боловч энэ талаарх баримт, мэдээлэл байхгүй бөгөөд цэцэрлэгийн удирдлагад хандаж 2022 онд иргэн, багш, ажилчдаас 29 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байх боловч хүлээн авч, шийдвэрлэсэн талаар бүртгэл хөтөлж баталгаажуулаагүй, өргөдөл, хүсэлт гаргагч нарт хариу өгсөн эсэх нь тодорхойгүй байна.

Байгууллагын дотоод журамдаа жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид байх заалтыг товч тусгасан боловч энэ талаар иргэд, багш, ажилчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, ажил олгогч нь ажлын байранд аливаа дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах зэрэг зохицуулалтыг тусгаагүй байна.

5. Ажилтнуудын Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлаагүй. Цэцэрлэгийн гадна, дотно орчинд хяналтын 10 камер суурилуулсан ч камерын бичлэгийг ухрааж үзэх, хуулбарлан авах зохицуулалт, тусгайлсан журамгүй зэрэг зөрчлүүд байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Дүүргийн 207 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч С.Отгонтуяад байгууллагадаа ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлж ажиллах, цаашид зан харилцаа, ёс зүйн зарчим, хүний эрхийг дээдлэн ажиллах, дээрх зөрчлийг давтан гаргахгүй байхыг сануулах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн

3.1.7.е заалтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дүүргийн нийт цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагуудад хүний эрхийн сургалтыг үе шаттай явуулж, хуульд заасан ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх арга хэмжээ авах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е хэсэг, ажлын байрны дарамтад өртсөн болон дарамт үзүүлсэн албан хаагчдад ногдуулах хариуцлага, авах арга хэмжээ, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх талаар хөдөлмөрийн дотоод журамдаа нарийвчлан тусгаж, батлуулан мөрдөж хэвших;

4. Иргэд, багш, ажилтнуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон бусад хууль, журмын дагуу хөтөлж, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, үндэслэл бүхий хариуг өгч хэвшүүлэх, Ёс зүйн зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах;

5. Ажилтнуудын Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам, Хяналтын камер ажиллуулах журмыг батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүн шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Дээрх шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 20 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ